

ANEXO IV – USO DO FGTS

Alterações em Relação à Versão Anterior:

- Sem alterações.

1 FINALIDADE

1.1 Estabelecer as condições e procedimentos para a utilização dos recursos da CV FGTS pelo trabalhador que atenda às exigências previstas na legislação do FGTS para aquisição ou construção de imóvel residencial urbano ou Cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro para suplementar a capacidade de pagamento desde que a operação pleiteada se enquadre nas condições do SFH.

1.2 Não é permitida a prospecção de operações de aquisição à vista com FGTS – quando não há financiamento habitacional, pelo Correspondente CAIXA AQUI Negocial.

2 A QUEM SE DESTINA

2.1 Às pessoas físicas titulares de CV FGTS.

2.2 É permitida a utilização do FGTS por:

- Estrangeiro detentor de visto permanente, domiciliado e com contrato de emprego no País;
- Estrangeiro com cidadania portuguesa e beneficiário(a) do Estatuto de Igualdade, é dado tratamento idêntico a brasileiro nato ou naturalizado, desde que essa informação esteja expressa no documento de identidade, com o número da Portaria do Ministério da Justiça;
- Detentor de visto temporário somente na modalidade de aquisição à vista;
- Titular/participante de financiamento na modalidade AMC para conclusão/ampliação/reforma, ativo ou inativo cujo destino da aplicação dos recursos:
 - não tenha sido em imóvel de sua propriedade; ou
 - tenha sido em imóvel de sua propriedade, mas foi alienado; ou
 - seja de sua propriedade, mas está situado em local não impeditivo ao uso do FGTS.
- Trabalhador com promessa de compra e venda referente ao imóvel objeto da aquisição/construção com recursos do FGTS;
- Proprietário de quota de Consórcio Imobiliário, contemplada ou não, que não tenha sido utilizada para aquisição de imóvel residencial urbano em localidade impeditiva;
- Proprietário de imóvel do tipo Flat ou Apart Hotel com destinação comercial expressa na matrícula do imóvel e/ou IPTU e/ou convenção de condomínio;
- proprietário ou promitente comprador de imóvel rural;
- proprietário ou promitente comprador de fração ideal igual ou inferior a 40% de um ou mais imóveis, desde que não ultrapasse esse percentual em cada imóvel;
- Proprietário ou promitente comprador de imóvel comercial ou de parte comercial de imóvel misto.

3 EXIGÊNCIAS E IMPEDIMENTOS

3.1 As exigências gerais constam no MO43000 principal e anexos.

3.2 EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO DA CONTA VINCULADA DO FGTS

3.2.1 DO TRABALHADOR

3.2.1.1 As exigências são:

- possuir 03 anos de trabalho sob o regime do FGTS, somando-se os períodos trabalhados, dividido por 365 dias, consecutivos ou não, na mesma ou em diferentes empresas;

- b) não ser detentor de financiamento ativo no SFH, firmado em qualquer parte do País, exceto financiamento na modalidade AMC conforme prevista na alínea “d”, item [MN, 2.2].
- c) não ser proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial urbano ou de parte residencial de imóvel misto, concluído ou em construção, localizado no município:
- o de sua atual residência, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana, nem onde exerce a sua ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da mesma Região Metropolitana.

3.2.1.1.1 A classificação em Regiões Metropolitanas, bem como verificação do número de habitantes, região integrada do entorno e capital regional dos municípios, é realizada com base na mais recente estimativa de população disponível no sítio eletrônico do IBGE, cuja relação dos municípios com o seu respectivo enquadramento está disponível em <https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx>, menu superior à esquerda “Institucional”, “Downloads”, Categoria “FGTS – Tabela de Municípios”, acessando a última tabela publicada para efeito do estabelecido neste normativo, devem ser verificadas na Circular CAIXA Divulga Relação Municípios, disponível no endereço: <https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx>, opção FGTS – Circulares CAIXA FGTS (ano vigente).

3.2.1.1.2 Para efeito deste anexo, as Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) e Entornos, formadas por municípios limítrofes pertencentes a mais de uma unidade de federação, são equivalentes a Regiões Metropolitanas.

3.2.1.2 A consulta aos municípios limítrofes citada no marcador contido na alínea “c” do item [MN, 3.2.1.1] é realizada acessando o site do IBGE <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/42224-municipio...>, para visualização rápida dos municípios ou na mencionada no item [MN, 3.2.1.1.1].

3.2.1.3 Considera-se como ocupação laboral principal, no caso de mais de uma fonte pagadora, aquela que corresponde ao maior rendimento informado na DIRPF.

3.2.1.3.1 Caso o trabalhador seja isento da apresentação da DIRPF à Receita Federal, deve declarar, sob as penas da Lei, o local de sua ocupação laboral principal no MO29300.

3.2.1.3.2 Para comprovação do local da ocupação laboral principal, da residência atual, do período de residência, do tempo de trabalho sob regime do FGTS e da não propriedade de imóvel nas condições impeditivas à utilização do FGTS, devem ser apresentados os documentos relacionados no item [MN, 12].

3.2.1.4 Ao trabalhador desempregado é permitida a comprovação de residência no município onde se localiza o imóvel a ser adquirido por tempo inferior a 01 ano e é dispensada a comprovação do local da ocupação laboral principal, desde que não possua imóvel e/ou financiamento ativo no SFH em qualquer parte do país, e atenda às demais condições vigentes para a utilização do FGTS.

3.2.1.5 O não atendimento das condições acima, impedirá o uso dos recursos da CV FGTS pelo trabalhador.

3.2.2 DOS CÔNJUGES OU COMPANHEIROS

3.2.2.1 A possibilidade de utilização da CV FGTS por cônjuges, no que se refere ao atendimento dos requisitos relativos à propriedade de imóvel em condições impeditivas à sua utilização, deve ser avaliada a partir da verificação do regime de bens adotado no casamento ou na união estável e das disposições legais constantes no Código Civil Brasileiro - CCB, para cada regime, conforme quadro a seguir:

REGIME DE CASAMENTO/ SOCIEDADE CONJUGAL	COMUNICAÇÃO DOS BENS	FATOR IMPEDITIVO
Comunhão Universal/ Total de Bens	Há comunicação de todos os bens dos cônjuges, independente da época da aquisição, exceto os casos previstos no CCB (Arts. 1.647, 1.667 e 1.668, I a V – hipóteses de exceção –, do Código Civil).	Se um dos cônjuges possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, ficam os dois impedidos de usar o FGTS na aquisição.
Comunhão Parcial de Bens	Há comunicação de todos os bens adquiridos na constância do casamento, exceto os casos previstos no CCB. (Arts. 1.647, 1.658, 1.659, I a VII – hipóteses de exceção –, 1.660, I a V, e 1.664 do Código Civil)	<u>Adquirido antes do casamento:</u> O cônjuge que possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, fica impedido de usar o FGTS. <u>Adquirido na constância do casamento:</u> A propriedade de imóvel ou

		financiamento ativo no âmbito do SFH adquirido/contrado na vigência do casamento, em qualquer parte do país, é compartilhada entre os cônjuges, independente de figurar em nome de apenas um deles ou não. A participação na propriedade de imóvel impede o uso do FGTS do trabalhador caso se situe em local impeditivo. A participação em financiamento ativo gera impedimento a ambos os cônjuges.
Separação de Bens (convencional/voluntária)	Conforme convencionado no Pacto Antenupcial, não há comunicação de bens entre o casal. (Arts. 1.647, 1.687 e 1.688 do Código Civil).	Somente o cônjuge que possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, fica impedido de usar o FGTS.
Separação Obrigatória de Bens (legal)	Há comunicação de todos os bens adquiridos na constância do casamento. (Jurisprudência do STJ, Art.1.647, I a III, e 1.641, do Código Civil, Súmula 377 do STF).	<u>Adquirido antes do casamento:</u> O cônjuge que possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, fica impedido de usar o FGTS. <u>Adquirido na constância do casamento:</u> A propriedade de imóvel ou financiamento ativo no âmbito do SFH adquirido/contrado na vigência do casamento, em qualquer parte do país, é compartilhada entre os cônjuges, independente de figurar em nome de apenas um deles ou não. A participação na propriedade de imóvel impede o uso do FGTS do trabalhador caso se situe em local impeditivo. A participação em financiamento ativo gera impedimento a ambos os cônjuges.
Participação Final nos Aquestos (CCA encaminha cliente à Agência – MO 43000 1.2.5.1)	Só há comunicação de bens entre o casal quando ambos comparecem como proprietários na matrícula do imóvel. (Arts. 1.647, 1.672, 1.673, 1.681 e 1.682 do Código Civil).	Somente o cônjuge que possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, fica impedido de usar o FGTS.
União Estável	Há comunicação de todos os bens adquiridos na constância da união, exceto se existir Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em Cartório de Notas, estabelecendo regime de bens diferente da Comunhão Parcial. (Art. 1.725 do Código Civil).	<u>Adquirido antes da união:</u> O cônjuge que possuir imóvel em local impeditivo ou financiamento ativo no âmbito do SFH, em qualquer parte do país, fica impedido de usar o FGTS. <u>Adquirido na constância da união:</u> A propriedade de imóvel ou financiamento ativo no âmbito do SFH adquirido/contrado na vigência do casamento, em qualquer parte do país, é compartilhada entre os cônjuges, independente de figurar em nome de apenas um deles ou não. A participação na propriedade de imóvel impede o uso do FGTS do trabalhador caso se situe em local impeditivo. A participação em financiamento ativo gera impedimento a ambos os cônjuges.

3.2.2.2 O(s) trabalhador(es) que declara(m) no MO29300 a situação de “União Estável”, recebe(m) o mesmo tratamento previsto para os trabalhadores casados civilmente.

3.2.2.3 Em conformidade com a legislação vigente, na “União Estável”, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da Comunhão Parcial de Bens, devendo ser apresentada a Escritura Pública Declaratória de União Estável lavrada em Cartório de Notas, no caso da adoção dos regimes de “separação de bens”, “comunhão universal de bens” ou “participação final nos aquestos”.

3.2.2.4 No caso da adoção dos regimes de “separação de bens”, “comunhão universal de bens” ou “participação final nos aquestos”, aplica-se a regra do referido regime, conforme o quadro do item [MN, [3.2.2.1](#)].

3.2.2.5 Os Regimes de Bens vigentes no País podem ser verificados no CCB – Título II – Subtítulo I – Do Regime de Bens Entre os Cônjuges.

3.2.2.6 A utilização dos recursos da CV FGTS está condicionada a observância dos demais requisitos do(a):

- trabalhador;
- imóvel;
- verificação do regime de bens;
- cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro.

3.2.3 CÔNJUGES/COMPANHEIROS QUE TRABALHAM OU RESIDAM EM MUNICÍPIOS DIFERENTES

3.2.3.1 Na utilização dos recursos das contas vinculadas de ambos para aquisição/construção de imóvel residencial urbano, o imóvel pode estar localizado no município de ocupação laboral principal ou de residência de um deles, incluindo para ambos os casos os municípios limítrofes ou integrantes da Região Metropolitana, desde que ambos atendam às condições previstas no item [MN, [3.2](#)] e item [MN, [3.3](#)].

3.2.3.2 A consulta aos municípios limítrofes é realizada conforme orientações contidas no item [MN, [3.2.1.2](#)].

3.2.3.3 Se um dos cônjuges/companheiros comprovar residência no exterior, também é permitida a utilização do FGTS de ambos na aquisição/construção de imóvel localizado no município de residência ou de ocupação laboral principal do cônjuge/companheiro residente no Brasil, observado o item [MN, [3.2](#)] e item [MN, [3.3](#)] para cada um dos cônjuges.

3.2.4 COMPRA E VENDA ENTRE CÔNJUGES/COMPANHEIROS

3.2.4.1 É permitida a operação de compra e venda de imóvel entre cônjuges/companheiros de bens excluídos da comunhão, conforme estabelece o Artigo 499 do CCB, desde que o imóvel a ser adquirido seja totalmente incomunicável.

3.2.4.2 A “incomunicabilidade” do bem adquirido com o FGTS é o atributo principal a ser observado no regime de casamento/união adotado pelas partes, pois após a aquisição, o imóvel deve integrar o patrimônio exclusivo do(a) cônjuge/companheiro adquirente, sem comunicar com os bens do(a) cônjuge/companheiro vendedor.

3.2.4.3 A incomunicabilidade é possível no regime de separação de bens com pacto antenupcial ou na participação final nos aquestos (se for o caso), pois nos outros regimes/unões, todo bem adquirido na constância do casamento é de propriedade de ambos.

3.2.5 AQUISIÇÃO POR MAIS DE UM TRABALHADOR

3.2.5.1 É permitida a utilização da CV FGTS de vários trabalhadores em um mesmo imóvel, independentemente de haver ou não parentesco entre eles, desde que todos sejam caracterizados como coproprietários e declarem, sob as penas da Lei, que o imóvel adquirido se destina à residência de todos, observados os demais requisitos para a operação, conforme item [MN, [3.2](#)] e item [MN, [3.3](#)].

3.2.5.1.1 É dispensado a análise de enquadramento dos compradores que não utilizarão os recursos da conta FGTS, exceto se um dos participantes for cônjuge do comprador que for utilizar o FGTS.

3.2.6 AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL PELO TRABALHADOR

3.2.6.1 É permitida a utilização da CV FGTS para aquisição de fração ideal de imóvel concluído e quitado, independentemente do percentual a ser adquirido, desde que:

- o valor do FGTS fique limitado ao valor referente ao percentual que está sendo adquirido; e
- se destine à moradia própria do trabalhador, e que este atenda aos demais requisitos para a aquisição de imóvel residencial com o FGTS, conforme item [MN, [3.2](#)] e item [MN, [3.3](#)].

3.2.7 TRABALHADOR PROPRIETÁRIO DE FRAÇÃO IDEAL

3.2.7.1 É permitida a utilização do FGTS por trabalhador promitente comprador, possuidor, cessionário, usufrutuário ou proprietário de fração ideal igual ou inferior a 40% de imóvel residencial, considerando-se a participação num único imóvel, isoladamente.

3.2.7.2 Para a determinação do limite a um casal, considera-se a soma das participações de cada cônjuge/companheiro num único imóvel, não podendo ultrapassar 40%, obtido de acordo com o regime da sociedade conjugal e comunicação dos bens.

3.2.7.3 Nos casos de imóveis quitados, que foram adquiridos por meio de financiamento, a propriedade da parte ideal pode ser distinta do percentual de pactuação da renda efetuada à época da aquisição do imóvel, devendo ser verificado na Declaração de IR ou na matrícula do imóvel e, se não expresso, é considerado o percentual de propriedade proporcional ao número de coproprietários.

3.2.7.4 Se imóvel pertencente a cônjuges casados sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens e outro proprietário, é considerado o percentual de 50% da propriedade para o casal e 50% para o outro proprietário.

3.2.8 TRABALHADOR NU-PROPRIETÁRIO

3.2.8.1 É permitida a utilização do FGTS ao trabalhador nu-proprietário de imóvel residencial, se o imóvel gravado com a cláusula de usufruto vitalício tenha sido recebido por doação ou herança, comprovada por meio da matrícula atualizada do imóvel.

3.2.9 TRABALHADOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO COM OBRA PARALISADA

3.2.9.1 Para obras paralisadas, sem previsão de retorno e com atraso superior a 365 dias, o trabalhador poderá adquirir/construir outro imóvel com uso do FGTS, desde que apresente os documentos relacionados no item [MN, [12](#)].

3.2.10 TRABALHADOR QUE PERDEU DIREITO DE RESIDÊNCIA POR SEPARAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL

3.2.10.1 É permitida a utilização do FGTS por trabalhador que tenha perdido o direito de residir em imóvel de sua propriedade, por força de separação judicial, divórcio ou separação extrajudicial na forma da Lei 11.441/07, independentemente da parte ideal de propriedade a ele atribuída e/ou da responsabilidade pelo financiamento habitacional e pagamento das respectivas prestações, desde que não tenha outro imóvel residencial nas condições impeditivas, apresente os documentos comprobatórios relacionados no item [MN, [12](#)] e atenda as demais condições para utilização, conforme item [MN, [3.2](#)] e item [MN, [3.3](#)].

3.2.11 TRABALHADOR QUE PERDEU DIREITO DE RESIDÊNCIA POR SINISTRO NO IMÓVEL

3.2.11.1 É permitida a utilização do FGTS para aquisição/construção de nova moradia ao trabalhador que em decorrência de sinistro perdeu o direito de residir em seu imóvel, financiado ou não, desde que sejam apresentados os documentos relacionados no item [MN, [12](#)], que comprovem a ocorrência do sinistro e atestem a definitiva inabitabilidade do imóvel sinistrado.

3.2.12 TRABALHADOR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL IMPEDITIVO À UTILIZAÇÃO DO FGTS

3.2.12.1 Se o trabalhador for proprietário, possuidor, promitente comprador, cessionário ou usufrutuário de imóvel enquadrado em uma das condições impeditivas, somente poderá fazer uso do FGTS após:

- a) a alienação do referido imóvel, comprovada por meio da apresentação da matrícula constando o registro da venda ou
- b) se comprovar demolição deste imóvel, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 - matrícula contendo a averbação da demolição; ou
 - certidão de demolição emitida pela prefeitura acompanhada de Laudo de Avaliação ou Relatório de Vistoria efetuado pela engenharia da CAIXA.

3.2.12.2 A alienação do imóvel impeditivo por meio de doação não poderá conter cláusula de usufruto, de reversão, de inalienabilidade ou impenhorabilidade do bem para terceiros ou filhos maiores de idade.

3.2.12.3 A apresentação da escritura pública de compra e venda sem o devido registro na matrícula do imóvel, somente é aceita no caso de comprovação do impedimento para realização do registro da alienação do imóvel, decorrente de lei.

3.2.12.4 No caso em que a propriedade do imóvel impeditivo, apesar de indicada na DIRPF, não estar registrada em cartório de registro de imóvel como sendo do trabalhador, a alienação é comprovada com a apresentação de instrumento público ou particular de distrato, cessão de direitos ou de promessa de compra e venda, e, sendo particular, que contenha autenticação cartorária ou reconhecimento de firmas, anterior à data da aquisição do imóvel objeto da utilização dos recursos do FGTS.

3.2.12.5 Para os casos de imóvel que não possuem matrícula aceita-se documento emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis confirmando que o referido imóvel não possui registro juntamente com o instrumento público ou particular de distrato, cessão de direitos ou de promessa de compra e venda, e, sendo particular, que contenha reconhecimento de firmas em cartório ou assinatura digital validada, anterior à data da aquisição do imóvel objeto da utilização dos recursos do FGTS

3.2.12.6 Em contrato de Cooperativa/Companhia Habitacional, em que não há escritura pública da transação ou instrumento particular registrado, a documentação fornecida pela Cooperativa/Companhia Habitacional e pelo trabalhador deve ser encaminhada para análise jurídica, caso não seja possível atestar que o titular da CV FGTS perdeu a condição impeditiva com relação à propriedade do imóvel.

3.2.13 TRABALHADOR USUFRUTUÁRIO DE IMÓVEL

3.2.13.1 O trabalhador usufrutuário de imóvel residencial urbano em local impeditivo, somente poderá fazer uso do FGTS após renúncia expressa do usufruto com registro na matrícula do imóvel, em data anterior ou na mesma data da utilização dos recursos da CV.

3.2.14 IMÓVEL

3.2.14.1 O imóvel deve atender às seguintes condições:

- ser residencial urbano;
- destinar-se à moradia do titular da CV FGTS;
 - caso seja detectado pelo Agente Operador do FGTS, posteriormente e a qualquer tempo, por denúncia, ou no ato de fiscalização, que o imóvel adquirido nunca serviu de moradia ao trabalhador, o ilícito é noticiado ao Ministério Público e à Polícia Federal, na forma da Lei, e é promovida a cobrança ao trabalhador do valor utilizado de forma indevida.
- atender às condições exigidas, quanto ao valor do imóvel, para enquadramento em financiamento no âmbito do SFH;
- apresentar, na data de avaliação, plenas condições de habitabilidade e ausência de vícios de construção que comprometam sua estrutura;
- estar matriculado no RI competente;
- constituir unidade autônoma com matrícula individualizada;
- não possuir registro de gravame que resulte em impedimento à sua comercialização;
- não ter sido objeto de utilização do FGTS em aquisição anterior, há menos de 03 anos, contados a partir da data do efetivo registro na matrícula do imóvel:
 - exemplo: se imóvel adquirido foi registrado na matrícula em 30 NOV 2009, somente poderá ocorrer nova utilização a partir de 01 DEZ 2012;
 - Para Aquisição de Imóvel com uso do FGTS o interstício de 03 anos recai sobre o IMÓVEL e não sobre o trabalhador.

3.2.14.2 Para comprovação da destinação do imóvel, caso a informação não conste na certidão da matrícula, excepcionalmente poderá ser utilizado 01 dos seguintes documentos para verificar a destinação:

- a) IPTU/Inscrição Imobiliária ou certidão fornecida pelo Município ou Distrito Federal; ou
- b) laudo de avaliação do imóvel atestando expressamente a finalidade do imóvel; ou
- c) convenção de condomínio.

3.2.14.2.1 No caso de divergência entre a matrícula e o IPTU relativa à destinação do imóvel, prevalecerá aquela que for comprovada em vistoria técnica, consignada em laudo de avaliação do imóvel pela CAIXA.

3.2.14.3 Em caso de aquisição de imóvel construído com recursos da CV do trabalhador, o interstício de 03 anos deve ser contado a partir da data do registro do contrato/escritura de compra e venda no RI ou no caso de autofinanciamento no cartório de título de documentos.

3.2.14.4 É exigida a comprovação de uso do FGTS quando o registro da transação de compra e venda anterior for efetivada há menos de 03 anos da operação pretendida.

3.2.14.5 A ausência de indicativo do uso do FGTS na matrícula é suprida pela declaração formal do vendedor PF, sob as penas da lei, de que a aquisição anterior não foi realizada com o uso de recursos da CV FGTS, conforme item [MN, [13](#)].

3.2.14.6 A comprovação e a declaração são dispensadas nas modalidades de aquisição de terreno e construção e construção em terreno próprio e no caso de espólio.

3.2.15 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

3.2.15.1 O imóvel residencial a ser adquirido/construído deve estar situado em área urbana e em uma das localidades em que o trabalhador comprovar:

- ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma Região Metropolitana; ou
- residência há mais de 01 ano, incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma Região Metropolitana.

3.2.15.2 A consulta aos municípios limítrofes é realizada conforme orientações contidas no item [MN, [3.2.1.2](#)].

3.2.15.3 O imóvel pode estar localizado em município diferente dos especificados no marcador da alínea “c” do item [MN, [3.2.1.1](#)], desde que o titular da CV FGTS, em qualquer parte do País:

- não seja proprietário, possuidor, promitente comprador, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial, concluído ou em construção; e
- não seja titular de financiamento ativo no âmbito do SFH.

3.2.15.4 Nesse caso, o trabalhador deve comprovar residência atual no município onde pretende adquirir/construir o imóvel, independentemente do tempo em que lá reside.

3.2.15.5 A não apresentação ou inexistência dos documentos relacionados no item [MN, [12](#)] inviabilizam a dispensa de comprovação de residência pelo período mínimo de 01 ano.

3.2.16 IMÓVEL DA UNIÃO EM REGIME DE OCUPAÇÃO OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3.2.16.1 É permitida a utilização de FGTS para pagamento dos valores exigidos pelo poder público para aquisição de imóvel residencial da União em regime de ocupação/regularização fundiária, desde que a destinação desses valores seja a transmissão definitiva do pleno domínio de imóvel constituído por meio do registro da propriedade no CRI, condicionado, ainda, ao cumprimento dos demais requisitos exigidos na aquisição de imóvel residencial com recursos da conta vinculada do FGTS.

3.2.17 IMÓVEL SOB REGIME ENFITÊUTICO

3.2.17.1 É permitido o uso da Conta Vinculada do FGTS para aquisição total com FGTS ou financiamento de imóvel sob regime enfitêutico nas modalidades Aquisição de Imóvel Residencial Concluído Novo ou Usado.

3.2.17.2 As regras e exigências para a utilização da CV do FGTS de imóveis sob regime enfitêutico são as mesmas descritas nesta Norma para os demais imóveis constantes no item [MN, [3.2.14](#)] e observados os itens abaixo:

- Quando tratar de remição do foro, é exigida a transmissão do domínio pleno do imóvel sob regime enfitêutico, por meio do registro da propriedade na matrícula do imóvel pelo Cartório de Registro de Imóveis.
- Não havendo a remição do foro, há a transmissão do domínio útil do vendedor para o comprador na matrícula do imóvel.

3.2.18 IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ASCENDENTE ADQUIRIDO POR DESCENDENTE

3.2.18.1 Na hipótese de neto adquirir imóvel de avô/avó, aplica-se a exigência de anuência dos tios ou tias do adquirente, bem como dos seus pais (filhos do avô/avó alienante).

3.2.18.2 Em atendimento ao disposto no artigo 496, caput, da Lei 10.406/02 (Código Civil), nos casos de venda de ascendente (pais/avós/bisavós) para descendente (filhos, netos e bisnetos) é obrigatório o consentimento dos demais descendentes e respectivos cônjuges, mediante a apresentação de declaração com firma reconhecida conforme modelo a seguir:

- Filho(a) 01, (QUALIFICAR) e sua esposa(o) (QUALIFICAR), residentes e domiciliados (endereço completo);
- Filho(a) 02, (QUALIFICAR) e sua esposa(o) (QUALIFICAR), residentes e domiciliados (endereço completo);

- Esposa/Esposo do vendedor (QUALIFICAR) – se já não constar como vendedor(a) ou anuente, pois dependerá do regime patrimonial de bens do casamento), todos aqui identificados CONCORDAM EXPRESSAMENTE com a venda do imóvel localizado à (endereço completo) para Filho 01, (QUALIFICAR) e sua esposa(o) (QUALIFICAR).

3.2.18.3 O vendedor (ascendente) deverá apresentar declaração com firma reconhecida informando todos os herdeiros, conforme modelo a seguir:

- Vendedor, (QUALIFICAR) e sua esposa(o) (QUALIFICAR), residentes e domiciliados na (endereço completo) declaram sob as penas da lei que são seus únicos herdeiros:
- FILHO 01 - (NOME E CPF)
- CONJUGE FILHO 01 - (NOME E CPF)
- FILHO 02 - (NOME E CPF)
- CONJUGE FILHO 02 - (NOME E CPF)

3.3 IMPEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA CONTA VINCULADA DO FGTS

3.3.1 TRABALHADOR

3.3.1.1 É vedada a utilização do FGTS por titular doador de imóvel residencial, cujo beneficiário da doação seja seu filho menor não emancipado.

3.3.1.2 A doação ou alienação de imóvel a filho menor não comprova a alienação de imóvel impeditivo à utilização do FGTS, pois, em conformidade com o Artigo 1.689 do Código Civil, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos menores.

3.3.1.3 O trabalhador não poderá utilizar o FGTS na aquisição de imóvel do qual já tenha sido proprietário a qualquer tempo, exceto se apresentar declaração firmada sob as penas da Lei justificando que não se trata de simulação de retrovenda/recompra, conforme Item [MN, [13](#)], e respeitar os interstícios mínimos entre as utilizações do FGTS e o enquadramento do imóvel nas condições do SFH.

3.3.1.4 Ao trabalhador cujo imóvel residencial em localidade impeditiva esteja vinculado à Administradora de Bens Próprios, também denominada de Holding Patrimonial, da qual o trabalhador é sócio.

3.3.2 IMÓVEL

3.3.2.1 É vedada a utilização do FGTS para:

- a) reforma/ampliação/melhoria do imóvel;
- b) imóvel não aceito em garantia de financiamento pelo SFH;
- c) imóvel gravado com cláusula de inalienabilidade ou outro ônus, exceto os casos de servidão, incomunicabilidade e/ou impenhorabilidade e operações com Interviente Quitante;
- d) imóvel comercial;
- e) parte comercial do imóvel misto;
- f) imóvel rural;
- g) lote/terreno dissociado da construção imediata do imóvel;
- h) aquisição/construção de dois imóveis no mesmo terreno, sem que o segundo seja caracterizado como edícula, em Laudo de Avaliação ou nos Relatórios de Vistoria e Valoração efetuados pela engenharia da CAIXA;
- i) aquisição de imóvel de propriedade da CAIXA, Imóveis CAIXA/AMV (adjudicado, arrematado ou recebido em doação em pagamento e de imóvel administrado pela CAIXA) aos interessados impedidos;
- j) aquisição de imóvel levado a leilão em decorrência da consolidação da propriedade, ou seja, originariamente com garantia de alienação fiduciária, aos interessados impedidos;
- k) imóvel que esteja vinculado à Administradora de Bens Próprios, também denominada de Holding Patrimonial, da qual o trabalhador é sócio;
- l) imóvel que possua parte ou toda área sob Regime de Ocupação, exceto se houver transferência de pleno domínio conforme item [MN, [3.2.16](#)].

4 PAGAMENTO DE TARIFAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS

4.1 É vedada a utilização do FGTS para pagamento de tarifas, impostos e demais despesas decorrentes da contratação.

5 TIPOS DE OPERAÇÕES

5.1 Os recursos da CV FGTS podem ser utilizados em operações com ou sem financiamento/autofinanciamento, para:

- aquisição de imóvel residencial urbano concluído, quitado ou financiado, neste último caso, com a liquidação concomitante ou com a transferência de dívida;
- aquisição de parte ideal remanescente de imóvel residencial urbano concluído e quitado, conforme disposto no item [MN, [3.2.6](#)];
- construção em terreno próprio;
- aquisição de terreno e construção;
- cessão de direitos creditórios do FGTS Futuro, dos direitos ao saque de valores da CV FGTS, para suplementar a capacidade de pagamento do trabalhador com renda familiar bruta de até R\$ 2.640,00, que na data da contratação do financiamento com recursos do FGTS, atenda as condições estabelecidas no item [MN, [3.2](#)].

5.1.1 O valor do FGTS é utilizado para complementar os recursos próprios na construção e na compra de material de construção.

5.2 A utilização para aquisição de material de construção é permitida desde que:

- vinculada à financiamento para construção ou conclusão;
- seja em terreno de propriedade do(s) trabalhador(es) e
- a construção do imóvel seja averbada na matrícula do terreno, junto ao RI.

5.3 As operações são classificadas na forma abaixo:

- a) Operações com financiamento: também denominadas “operações diretas com a CAIXA”, são as operações concedidas pela CAIXA por meio de financiamento habitacional com utilização dos recursos da CV FGTS, descritas no MO43000 e apensados, ou as operações de transferência de dívida entre participantes do contrato também com utilização dos recursos da CV FGTS, esta última prospectada somente pela Agência e PA;
- b) Operações sem financiamento (Não prospectadas pelo CCA): também denominadas “operações intermediadas pela CAIXA”, “aquisição à vista”, “sem financiamento” ou “autofinanciamento”. O autofinanciamento constitui financiamento obtido pelo trabalhador junto a Cooperativas Habitacionais, Companhias Habitacionais, Administradoras de Consórcio e as obras contratadas por meio de “Contrato de Empreitada”;
- c) Operações com Cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro: direito de o trabalhador optar em destinar, mediante caucionamento, os depósitos futuros do FGTS a serem realizados em sua conta vinculada para o pagamento de parte das prestações, amortização ou liquidação de financiamento habitacional, concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com recursos do FGTS, na aquisição de imóvel concluído ou em construção nos termos do § 27 do art. 20 da lei 8.036/90, observadas as condições estabelecidas nesta norma.

5.4 O valor de utilização do FGTS, somado ao valor de financiamento, se houver, está limitado ao menor dos valores entre a venda e compra e a avaliação do imóvel.

5.5 OPERAÇÕES COM CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO FGTS FUTURO

5.5.1 A Operação de financiamento habitacional contratada com recursos do FGTS, nas modalidades aquisição de imóvel novo, usado e unidades vinculadas a empreendimento CAIXA, com opção pela cessão de direitos creditórios do FGTS Futuro, para trabalhadores com renda familiar mensal bruta de até R\$ 2.640,00, tem como finalidade suplementar a capacidade de pagamento para obtenção do financiamento pleiteado.

5.5.2 A Cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro só pode ser contratada quando da contratação de financiamento habitacional e desde que atendidas as condições de uso da CV FGTS.

5.5.3 Para pleitear a Cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro o trabalhador deve possuir capacidade de pagamento aprovada maior que 20% e menor que 30% de comprometimento de renda.

5.5.4 A soma dos financiamentos (Principal + Cessão de Direitos Creditórios do FGTS Futuro), não pode ultrapassar a quota estabelecida para o produto conforme MO30824.

5.5.5 Os valores creditados na conta vinculada do FGTS a partir da data de assinatura do contrato de financiamento habitacional são utilizados para amortização do saldo devedor relativo ao FGTS Futuro até sua liquidação.

5.5.6 Se não houver saldo na conta vinculada do FGTS do cliente por até 6 meses, por falta de depósito ou rescisão contratual, a amortização não é realizada e os juros e a atualização monetária são incorporados ao saldo devedor do FGTS Futuro.

5.5.7 Se não houver depósitos na conta vinculada do FGTS por um período superior a 6 meses, é cobrado do cliente a prestação total (parcela do FGTS Futuro + parcela do financiamento principal).

5.5.8 Se o valor depositado na conta vinculada do FGTS for superior ao valor da prestação, a diferença será utilizada para amortizar o saldo devedor do FGTS Futuro.

6 RECURSOS PRÓPRIOS

6.1 Nas modalidades de construção, os recursos próprios podem ser integralizados por meio de:

- aporte dos recursos próprios do trabalhador na obra, conforme previsto no cronograma físico-financeiro;
- recursos da CV FGTS.

7 PRAZO DE CONSTRUÇÃO

7.1 Nas operações com financiamento concedido pela CAIXA, deve ser observado o prazo de construção definido para o respectivo programa, descritos no MO43000 e apensados.

8 ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PELA CAIXA

8.1 Para o acompanhamento de obra nas operações com financiamento concedido pela CAIXA, é observado o disposto no MO43000 e anexos.

9 CRÉDITO E LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

9.1 A liberação dos recursos ao vendedor nas operações de aquisição, bem como a liberação das parcelas de obra para as modalidades de construção estão definidas no MO43000 e anexos.

10 RENDIMENTO SOBRE OS RECURSOS DA CV FGTS

10.1 Os recursos da CV FGTS são remunerados pelo mesmo índice aplicado aos depósitos de poupança, devendo estar limitada, no mínimo, à remuneração das contas vinculadas do FGTS, a partir da data de ressarcimento até a liberação/desbloqueio da última parcela e conclusão da obra (TP104).

10.1.1 Os rendimentos serão destinados à dedução do encargo mensal do financiamento, se operações diretas com a CAIXA.

11 LIMITES OPERACIONAIS

11.1 O valor máximo estabelecido para o SFH referente ao valor de avaliação do imóvel é definido de acordo com o estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.

11.2 O valor da CV FGTS a ser utilizado na aquisição somado ao valor do financiamento e subsídio, se houver, está limitado ao menor dos valores entre a compra e venda e a avaliação do imóvel efetuada pela CAIXA, como exemplos a seguir:

▪ Exemplo I

- Valor de avaliação = R\$150.000,00;
- Valor de compra e venda = R\$160.000,00;
- Valor a ser considerado para uso do FGTS: R\$150.000,00;

▪ Exemplo II

- Valor de avaliação = R\$200.000,00;
- Valor de compra e venda = R\$180.000,00;
- Valor a ser considerado para uso do FGTS: R\$180.000,00

11.3 O valor do FGTS a ser utilizado na construção, somado ao valor do financiamento não pode exceder ao menor dos seguintes valores:

- valor da avaliação do imóvel considerado pronto, efetuada pela CAIXA;
- custo total da obra, no caso de construção em terreno próprio;
- valor de venda e compra, no caso de aquisição de imóvel em construção de unidade vinculada à empreendimento;
- custo total da obra, acrescido do menor valor atribuído ao terreno (valor da avaliação CAIXA ou de compra e venda), no caso de aquisição de terreno e construção.

11.3.1 Abaixo seguem exemplos de operações permitidas:

a) Exemplo 1:

- valor de avaliação do imóvel considerado pronto = R\$ 500.000,00;
- valor de avaliação do terreno = R\$150.000,00;
- valor de compra e venda do terreno = R\$160.000,00;
- custo Total da obra = R\$330.000,00.

- valor a ser considerado para definição do limite máximo de uso do FGTS e financiamento:

- menor dos valores: R\$150.000,00 + R\$330.000,00 = R\$480.000,00 (Valor de avaliação do terreno mais o custo da obra).

b) Exemplo 2:

- valor de avaliação do imóvel considerado pronto = R\$ 375.000,00;
- valor de avaliação do terreno = R\$140.000,00;
- valor de compra e venda do terreno = R\$130.000,00;
- custo Total da obra = R\$250.000,00.

- valor a ser considerado para definição do limite máximo de uso do FGTS e financiamento:

- menor dos valores: R\$375.000,00 (Valor de avaliação do imóvel considerado pronto).

11.4 Caso o trabalhador tenha contratado o empréstimo de antecipação do saque aniversário, o saldo da conta vinculada do FGTS disponível para utilização na aquisição de imóvel é o saldo total da conta deduzido o valor bloqueado para garantia da operação de crédito contratada, em valor suficiente para que, aplicada a alíquota correspondente ao saldo da conta e somada a parcela adicional, estabelecidas no Anexo à Lei nº 8.036, de 1990, ou em suas alterações posteriores, seja possível efetuar os saques-aniversário em valor equivalente aos alienados ou cedidos fiduciariamente.

- Exemplo:

- Saldo da conta vinculada do FGTS em 11 de janeiro de 2022: R\$ 100 mil;
- Trabalhador com data de aniversário em outubro de 2022;
- Valor do Saque Aniversário: 5% + adicional R\$ 2.900,00 = R\$ 7.900,00;
- Contratação empréstimo no valor de R\$ 7.900,00 mil em 11 de janeiro de 2022;
- Saldo bloqueado para utilização: R\$ 7.900,00 + correção do período contratado;
- Data do desbloqueio do saldo: outubro de 2022 ou data da liquidação do empréstimo;
- Os depósitos subsequentes recebidos na conta vinculada do trabalhador não ficam bloqueados e podem ser utilizados, inclusive.

12 CONSIDERAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS

12.1 DO TRABALHADOR

12.1.1 DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA

12.1.1.1 Deve vir acompanhada somente da 1ª página do Recibo de Entrega, pois a 2ª página é pessoal e não deve ser fornecida a terceiros.

12.1.1.2 No caso de Declaração Retificadora feita dentro do prazo regulamentar da entrega anual, é dispensada a apresentação da Declaração Original, caso contrário, deve ser solicitada a Declaração que originou a retificação.

12.1.1.3 Cada participante da operação que fizer uso dos recursos da conta vinculada do FGTS deve apresentar a respectiva DIRPF.

12.1.1.4 No caso de trabalhador casado ou em união estável, deve ser apresentada a DIRPF de ambos os cônjuges/companheiros, para verificar a existência de imóvel impeditivo comum ao casal, declarado pelo cônjuge/companheiro que não irá utilizar o FGTS.

12.1.1.4.1 Caso o cônjuge/companheiro(a) seja isento da apresentação da DIRPF, a informação deve ser devidamente declarada no MO29300.

12.1.1.5 Caso constar a propriedade de imóvel sem informação do endereço ou com dados incompletos que impossibilitem a sua localização e identificação, deverá ser apresentada Declaração sob penas da Lei informando o endereço completo, acompanhado da certidão da matrícula do imóvel.

12.1.1.6 No caso da DIRPF apresentada não conter indicação da propriedade de outro imóvel na seção “Declaração de Bens e Direitos”, e houver indicação genérica sobre a existência de um “financiamento” ou “empréstimo” na seção “Dívida e Ônus”, sem menção ao tipo de crédito correspondente, o trabalhador deverá apresentar declaração, de próprio punho, sob as penas da Lei, esclarecendo que a referida dívida não é relativa à empréstimo/financiamento de imóvel, juntamente com a comprovação da alienação ou quitação do bem, caso seja dívida relativa à imóvel e este seja impeditivo à utilização do FGTS.

12.1.1.7 Se o imóvel de propriedade do(s) proponente(s) estiver situado em local impeditivo ao uso do FGTS, deve(m) ser apresentado(s) o(s) documento(s) estabelecido(s) no item [MN, [12.2](#)].

12.1.1.8 Em substituição à DIRPF, pode(m) ser aceita(s) a(s) certidão(ões) negativa(s) de propriedade de imóvel emitida(s) pelo(s) RI:

- do município de residência atual, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da região metropolitana; e
- do município onde exerça sua ocupação laboral principal, incluindo os municípios limítrofes e integrantes da região metropolitana

12.1.1.8.1 Não é aceito o recibo de pagamento do valor devido para regularização da situação fiscal do trabalhador perante a Receita Federal.

12.1.1.9 Para trabalhador residente no exterior, deverá ser apresentada Declaração de Saída Definitiva do País, se financiamento CCSBPE.

12.1.1.10 Ao trabalhador isento de apresentar a DIRPF, confirmar a veracidade da informação junto ao site da Receita Federal, e posteriormente o trabalhador deverá assinalar as opções de isenção e a declaração de não propriedade de imóvel no MO29300, sendo dispensada a apresentação das certidões negativas do item [MN, [12.4](#)].

12.2 COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL IMPEDITIVO À UTILIZAÇÃO DO FGTS

12.2.1 Para comprovação da alienação de imóvel impeditivo, deve ser apresentado um dos seguintes documentos:

- Matrícula contendo registro da venda do imóvel impeditivo; ou
- Documentação fornecida pela Cooperativa/Companhia Habitacional que demonstre que o trabalhador perdeu a condição de proprietário de imóvel; ou
- Instrumento Particular de Cessão de Direitos ou de Promessa de Compra e Venda, juntamente com a certidão atualizada da matrícula se:
 - imóvel adquirido pelo trabalhador por instrumento particular não registrado na matrícula do imóvel, deve ser apresentada a certidão atualizada de inteiro teor da matrícula do imóvel impeditivo, em que não consta a propriedade em nome do trabalhador, juntamente com a cópia do instrumento particular de cessão de direitos ou de promessa de compra e venda que contenha autenticação cartorária ou reconhecimento de firmas, anterior(es) à data de aquisição do imóvel objeto da utilização dos recursos do FGTS.

12.3 COMPROVAÇÃO DA NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL RESIDENCIAL

12.3.1 A comprovação da condição de nu-proprietário é feita por meio da certidão atualizada da matrícula do imóvel, contendo a cláusula de usufruto que demonstre que o imóvel foi recebido por doação ou herança.

12.3.2 O CCA encaminha o(s) proponente(s) para prospecção do financiamento pela Agência e PA de vinculação.

12.4 COMPROVAÇÃO DA PERDA DO DIREITO DE RESIDÊNCIA POR FORÇA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

12.4.1 A comprovação é feita por meio da apresentação de um dos documentos:

- a) Carta de Sentença” da Separação Judicial, contendo a perda do direito de residência; ou
- b) Escritura Pública de Divórcio realizada em Cartório, contendo a perda do direito de residência; ou
- c) Escritura Pública de Inventário e Partilha, no caso de separação extrajudicial, devidamente homologada pelo Juízo competente, na qual conste a perda do direito de residência em favor do ex-cônjuge ou de filho(s); ou
- d) Formal de Partilha, em que conste a perda do direito de residência no imóvel por força da divisão de bens, quando a “Carta de Sentença” não mencionar a perda do direito de residência.

12.4.1.1 O CCA encaminha o(s) proponente(s) para prospecção do financiamento pela Agência e PA de vinculação.

12.5 COMPROVAÇÃO DA PERDA DO DIREITO DE RESIDÊNCIA POR SINISTRO NO IMÓVEL

12.5.1 A comprovação é feita por um dos seguintes documentos:

- Laudo do Corpo de Bombeiros atestando a ocorrência do sinistro e as condições de uso do imóvel sinistrado; ou
- Laudo emitido pela “Defesa Civil” do município onde se localize o imóvel sinistrado, atestando a ocorrência do sinistro e a consequente inabitabilidade do imóvel; ou
- Laudo emitido pela Seguradora atestando a ocorrência e a consequente inabitabilidade do imóvel.

12.5.1.1 O CCA encaminha o(s) proponente(s) para prospecção do financiamento pela Agência e PA de vinculação.

12.6 COMPROVAÇÃO DA OCUPAÇÃO LABORAL PRINCIPAL

12.6.1 A aquisição por meio da ocupação laboral principal é comprovada de acordo com o tipo de emprego, podendo ser feita por meio dos seguintes documentos:

12.6.1.1 No caso em que o empregador seja Pessoa Jurídica ou Física:

- contracheque que contenha o município da ocupação laboral principal; ou
- contrato de trabalho que contenha o município da ocupação laboral principal; ou
- anotação do contrato de trabalho na CTPS; ou
- declaração do empregador, em papel timbrado ou emitido com carimbo do CNPJ da empresa e com a identificação funcional do responsável pela declaração, contendo endereço de seu local de trabalho.

12.6.1.2 No caso em que o trabalhador seja autônomo ou profissional liberal, explorando uma atividade econômica, com ou sem sócios, com ou sem empregados:

- Registro de Autonomia, obtido junto à Prefeitura do município onde reside.

12.6.1.3 No caso em que o trabalhador seja proprietário de empresa de prestação de serviço:

- comprovante de recolhimento de ISS - Imposto Sobre Serviços, de qualquer natureza, emitido pela Prefeitura do município onde exerce sua ocupação laboral principal; ou
- inscrição no CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários, emitido pela Prefeitura do Município onde exerce sua ocupação laboral principal; ou
- Contrato Social registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

12.7 COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA

12.7.1 A comprovação de residência há pelo menos 01 ano no município em que se pretende adquirir o imóvel é feita pelos seguintes documentos, que podem ter sido postados para o endereço indicado ou emitidos pela internet:

- recibos de condomínio ou de aluguel, acompanhados do contrato de locação registrado, na data da contratação, em Cartório de Títulos e Documentos, ou, na falta do registro do instrumento, o contrato deve ser apresentado acompanhado da DIRPF do trabalhador, referente ao último exercício fiscal, em que conste a informação, em campo específico, do pagamento de aluguel, conforme legislação vigente; ou
- contas de água, luz, telefone ou gás, TV por assinatura, internet ou outra conta de concessionária; ou
- fatura de cartão de crédito, extratos de conta bancária ou de conta vinculada do FGTS.

12.7.1.1 O documento deve estar no nome do trabalhador, apresentar consumo e ter vencimento no mesmo mês do ano vigente e do ano anterior, como exemplificado abaixo:

- conta de luz de SET/2011 e conta de luz de SET/2012;

- conta de telefone de SET/2011 e conta de água de SET/2012.

12.7.1.2 Para se enquadrar na exceção do item [MN, [3.2.15](#)], o trabalhador deverá apresentar um comprovante de residência atual com data de emissão de até 60 dias.

12.8 COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO SOB O REGIME DO FGTS

12.8.1 A comprovação do tempo mínimo de 03 anos de trabalho sob regime do FGTS é feita pelos dados constantes na CTPS ou no extrato atualizado da CV FGTS.

12.8.2 Havendo mais de um participante que deseje utilizar a(s) CV FGTS, a comprovação deve ser feita por cada participante, individualmente.

12.8.3 Para o cômputo do tempo, é considerada a soma de todos os períodos, consecutivos ou não, trabalhados sob o regime do FGTS, em uma ou mais empresas.

12.8.4 No caso em que o trabalhador exercer atividades em duas empresas distintas em um mesmo período, não pode ser duplicada a contagem do período, conforme exemplo abaixo:

- Empresa A: admissão em 01/04/2013 e afastamento em 01/04/2015 - tempo trabalhado: 02 anos
- Empresa B: admissão em 01/10/2013 e afastamento em 30/09/2014 - não considerar no cálculo, pois trabalhou na "Empresa A" no mesmo período;
- Empresa C: admissão em 01/06/2015 e afastamento em 31/12/2016 – tempo trabalhado: 07 meses;
 - Total do tempo trabalhado sob regime do FGTS: 02 anos e 07 meses.

12.8.5 Em se tratando de trabalhador licenciado pelo INSS e desde que não haja quebra de vínculo empregatício, o tempo é contado a partir da data de sua contratação pela empresa da qual se licenciou, podendo ser somado a períodos relativos a outros vínculos empregatícios.

13 MODELO DE DECLARAÇÃO DO(S) VENDEDOR(ES)

13.1 O texto deve conter:

- Eu (Nós), [NOME – qualificar todos os vendedores], CPF [NÚMERO], residente(s) à [RUA, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE/UF], vendedor(es) do imóvel situado à [RUA, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE/UF] – matrícula [NÚMERO] do [Ofício/Cartório de Registro de Imóveis], declaro(amos) sob as penas da Lei que o referido imóvel não foi objeto de aquisição/construção com recursos da(s) minha(s)/nossas CV(s) FGTS nos últimos 03anos.
- Estou(amos) suficientemente esclarecido(a) que eventuais falsidades nessas declarações, as quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS pelo(s) COMPRADOR(ES), configuram crimes previstos no Código Penal Brasileiro, que ensejará o pedido pelo Agente Operador do FGTS de abertura de competente INQUÉRITO POLICIAL à Polícia Federal e responsabilizo(amos) a devolver ao Fundo os valores sacados indevidamente pelo(s) COMPRADOR(ES), acrescidos de correção monetária e juros devidos, e sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.
- Por ser verdade, firmo o presente para que surta seus efeitos legais.

13.2 O documento deverá conter local, data e assinatura.